

시정·경고요구 및 통보

1. 제 목 : 직원 복무관리 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리공단에서는 일자리 창출과 일하는 방식 변화로 업무수행 효율성을 제고하기 위하여 [표 1]과 같이 유연근무제를 운영하고 있습니다.

[표 1] 유연근무제 유형

유 형	세부형태	개 념
시간선택제	·주40시간보다 짧은 시간 근무	
탄력근무제	·주40시간 근무하되, 출퇴근시각·근무시간·근무일을 자율 조정	
	·시차출퇴근제	·1일 8시간 근무체제 유지 · 매일 같은 출근시각(07:00~10:00 선택) · 요일마다 다른 출근시각(07:00~10:00 선택)
	·근무시간선택제	· 1일 4~12시간 근무 · 주5일 근무

보훈요양병원 소속의 직원 꺾○○는 2020.01.06. ~ 2020.12.31.까지 [표 2]와 같이 월요일부터 목요일까지는 이른 출근 및 늦은 퇴근을 실시하고 금요일에 14시에 퇴근 하는 것으로 시차출퇴근제를 같이 승인받았습니다.

[표 2] 직원 꺾○○ 근무시간선택제 신청 내역

요일	월	화	수	목	금
근무시간	08:00~18:00	08:00~17:30	08:00~17:30	08:00~18:00	08:00~14:00

나. 대체휴가 사용 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

우리공단에서는 요양원의 주말 당직, 주말 보수교육 등으로 부득이하게 주말에 근무하는 경우, 주말근무에 대한 대체휴가를 사전에 결재 받은 증빙문서를 첨부하여 통합경영정보시스템을 통하여 신청 및 승인하고 있습니다.

행정해석 근기 68207.1036(1999.05.07.)에 따르면, 사용자의 근무지시 없이 근로자가 자발적으로 소정근로시간 이외에 근무한 경우에는 근로기준법 제55조의 가산임금을 지급하지 않더라도 범위반으로 볼 수 없다고 해석하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 사용자의 근무지시 없는 소정근로시간 이외의 자발적으로 근무한 직원에 대해 무분별하게 시간외 근무수당이나 대체휴가를 부여하는 일이 없도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈요양병원 직원 유연근무제 사용 실태를 확인한 결과, 직원 곽○○는 ‘보훈요양병원 진료부직원 유연근무 업무 보고’(보훈요양병원장실.652, ‘20.05.26.)를 통해 [붙임 1]과 같이 출퇴근 시간을 기록한 내역을 토대로 주 40시간 이상 근무한 시간을 산출하고, 휴일 및 시간외 근무를 한 것으로 파일을 첨부하여 2020.05.29.~06.03.(휴일제외 시 #일)까지 #일의 대체휴가를 승인받았습니다.

그 결과 사용자의 근무지시 없이 자발적으로 이른 출근 및 늦은 퇴근을 한 직원 곽○○에 대해 불필요한 대체휴가의 #일이 부여되었고, 직원 곽○○은 #일간 출근하지 않았습니다.

다. 지참 및 조퇴 처리 미흡

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「복무규정」 제19조(지참)에서는 근무시간 시작 후에 출근하는 사람은 출근 즉시 인사관리 주무부서에 신고하여야 하며, 정오까지 신고가 없을 때에는 결근한 것으로 본다고 하였고, 제20조(조퇴 및 외출)에서는 직원이 조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 소속부서장의 사전허가를 받아야 하며, 업무이외의 사유로 근무지를 임의 이탈할 수 없다고 하였으며,

제22조(조퇴 및 지참의 영향)에서는 조퇴와 지참은 각각 1개월에 3회를 결근 1일로 간주하고 간주되는 결근일수의 계산은 월단위로 하며 조퇴 또는 지참횟수를 다음 달에 월산하지 아니하다고 하였으며, 제23조의2(주휴일)에서는 매주 일요일을 주휴일로 하고 유급으로 하고 당해주간을 개근하지 아니한 사람은 무급으로 한다고 정하였습니다.

그리고 구 「보수규정」 제9조(결근자의 보수)에서는 복무규정에 의한 휴가일을 제외하고 무단결근 한 사람에게는 매 결근 1일에 대하여 기본급을 지급하지 아니한다고 하였고, 2020.06.05.에 개정된 「보수규정」 제9조(결근자의 대우)에서는 직원이 예기치 못한 사고로 인한 결근 시 사전 통보나 사후보고 한 경우 그 사유가 명백하다고 부서장이 인정하면 결근처리로 하지 않고 연차휴가로 처리하되 연차휴가가 없는 직원일 경우는 무급으로 처리한다고 정하였습니다.

따라서 직원이 조퇴 및 지참을 1개월에 3회 이상을 하면 3회를 결근 1일로 간주하여야 하고 급여 지급 시 「보수규정」 개정 전까지는 결근 1일에 대한 기본급을 지급하지 않고 그 주의 주휴일도 무급으로 하여야 하며, 개정 이후에는 결근 1일을 무급처리하고 그 주의 주휴일도 무급처리 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 통합경영정보시스템에서 직원 곽○○의 출·퇴근 기록을 확인한 결과 [표 3] 지참 및 조퇴 내역과 같이 지참 #회, 조퇴 ##회를 한 사실이 있습니다.

[표 3] 지참 및 조퇴 내역

근무일자	요일	출근시간	퇴근시간	비고1	비고2
2020.01.07	TUE	8:22	19:33	22분 지참	월 #회 (지참#회, 조퇴#회)
2020.01.16	THU	8:01	17:52	8분 조퇴	
2020.02.03	MON	7:37	17:36	24분 조퇴	월 #회 (조퇴 #회)
2020.02.06	THU	7:36	17:30	30분 조퇴	
2020.02.21	FRI	7:26	13:21	39분 조퇴	
2020.02.28	FRI	7:29	13:54	6분 조퇴	
2020.04.09	THU	6:58	17:38	22분 조퇴	월 #회 (지참#회, 조퇴#회)
2020.04.13	MON	8:35	21:20	35분 지참	
2020.04.14	TUE	7:05	15:55	95분 조퇴	
2020.04.21	TUE	7:47	15:27	123분 조퇴	
2020.05.14	THU	7:46	17:47	13분 조퇴	월 #회 (조퇴 #회)
2020.06.04	THU	6:56	17:46	14분 조퇴	월 #회 (지참#회, 조퇴#회)
2020.06.08	MON	7:11	17:30	30분 조퇴	
2020.06.09	TUE	8:26	18:27	26분 지참	
2020.06.15	MON	6:51	17:54	6분 조퇴	

그 결과 2월, 4월 및 6월은 지참 및 조퇴가 3회 이상으로 3일을 결근으로 처리하여야 하고, [표 4] 결근에 따른 급여 환수액과 같이 급여를 환수하여야 합니다.

[표 4] 결근에 따른 급여 환수액

(단위 : 원)

구분	2월		4월		6월		합계
	결근	주휴일	결근	주휴일	결근	주휴일	
급여액	##,###	###,###	##,###	###,###	###,###	###,###	###,###

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원에서 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○ 보훈병원장은

- “나”항과 관련하여 사용자의 근무지시 없이 자발적으로 이른 출근 및 늦은 퇴근을 한 것에 대해 부여된 대체휴가 #일을 연차로 처리하시고,(시정)
- “다”항과 관련하여 지참 및 조퇴에 따라 #일을 결근으로 처리하여, 결근을 적용하지 않아서 과다지급 된 급여 ###,###원을 회수하시기 바라며,(시정)
- 시간선택제 등 유연근무 근무자들에 대한 근태관리를 철저히 하시기 바라고,
(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
B B 3	간호조무사	A A 5	행 정 담 당	'19.07.02. ~ 현 재	좌 동	

[붙임 1] 대체휴가 신청 시 첨부된 출퇴근 시간 등 시간외 내역

사번	성명	직종	근무일자	요일	출근시간	퇴근시간	근무시간	시간외
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.06	MON	7:34	18:52	11 : 18	138
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.07	TUE	8:22	19:33	11 : 11	131
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.08	WED	8:01	17:31	09 : 30	30
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.09	THU	8:04	18:57	10 : 53	113
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.10	FRI	7:54	17:36	09 : 42	42
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.13	MON	7:22	18:14	10 : 52	112
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.14	TUE	7:45	17:32	09 : 47	47
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.15	WED	7:16	18:33	11 : 17	137
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.16	THU	8:01	17:52	09 : 51	51
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.17	FRI	7:51	17:30	09 : 39	39
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.20	MON	7:59	18:00	10 : 01	61
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.21	TUE	7:37	17:29	09 : 52	52
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.22	WED	7:43	20:04	12 : 21	201
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.23	THU	7:51			40
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.28	TUE	8:05	17:36	09 : 31	31
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.29	WED	7:14	18:38	11 : 24	144
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.30	THU	7:58	21:01	13 : 03	243
108197	곽○○	간호조무사	2020.01.31	FRI	7:54	16:15	08 : 21	.39
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.03	MON	7:37	17:36	09 : 59	59
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.04	TUE	7:47	20:28	12 : 41	221
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.05	WED	7:41	21:13	13 : 32	272
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.06	THU	7:36	17:30	09 : 54	54
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.07	FRI	7:31	16:52	09 : 21	21
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.10	MON	6:59	19:01	12 : 02	182
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.11	TUE	7:44	19:56	12 : 12	192
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.12	WED	7:57	17:58	10 : 01	61
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.13	THU	7:34	20:35	13 : 01	241
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.14	FRI	7:03	14:33	07 : 30	.90
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.17	MON	6:49	18:49	12 : 00	180
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.18	TUE	7:40	19:40	12 : 00	180
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.19	WED	7:16	18:39	11 : 23	143
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.20	THU	7:31	19:51	12 : 20	200
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.21	FRI	7:26	13:21	05 : 55	.185
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.24	MON	7:08	19:10	12 : 02	182

사번	성명	직종	근무일자	요일	출근시간	퇴근시간	근무시간	시간외
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.25	TUE	7:34	21:35	14 : 01	301
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.26	WED	6:34	20:42	14 : 08	308
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.27	THU	8:01	19:44	11 : 43	163
108197	곽○○	간호조무사	2020.02.28	FRI	7:29	13:54	06 : 25	.145
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.02	MON	7:07	19:20	12 : 13	193
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.03	TUE	7:51	18:21	10 : 30	90
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.04	WED	7:39	20:46	13 : 07	247
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.05	THU	7:45	19:46	12 : 01	181
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.06	FRI	7:40	14:33	06 : 53	.127
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.09	MON	6:43	19:34	12 : 51	231
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.10	TUE	7:41	20:00	12 : 19	199
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.11	WED	7:40	19:20	11 : 40	160
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.12	THU	7:47	19:24	11 : 37	157
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.13	FRI	7:44	14:54	07 : 10	.110
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.16	MON	7:10	18:11	11 : 01	121
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.17	TUE	7:48	18:51	11 : 03	123
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.18	WED	7:11	19:41	12 : 30	210
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.19	THU	7:41	19:46	12 : 05	185
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.20	FRI	7:51	14:32	06 : 41	.139
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.23	MON	7:07	18:25	11 : 18	138
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.24	TUE	7:06	19:36	12 : 30	210
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.25	WED	7:38	19:18	11 : 40	160
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.26	THU	7:39	20:30	12 : 51	231
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.27	FRI	7:46	14:16	06 : 30	.150
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.30	MON	7:10	19:10	12 : 00	180
108197	곽○○	간호조무사	2020.03.31	TUE	7:53	18:54	11 : 01	121
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.01	WED	7:38	18:58	11 : 20	140
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.02	THU	7:55	20:05	12 : 10	190
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.03	FRI	7:28	14:29	07 : 01	.119
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.06	MON	7:48	19:51	12 : 03	183
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.07	TUE	7:47	19:57	12 : 10	190
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.08	WED	6:59	18:09	11 : 10	130
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.09	THU	6:58	17:38	10 : 40	100
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.10	FRI	7:13	16:15	09 : 02	2
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.13	MON	8:35	21:20	12 : 45	225
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.14	TUE	7:05	15:55	08 : 50	50

사번	성명	직종	근무일자	요일	출근시간	퇴근시간	근무시간	시간외
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.16	THU	7:04	20:29	13 : 25	265
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.17	FRI	7:23	14:23	07 : 00	.120
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.20	MON	7:05	20:15	13 : 10	250
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.21	TUE	7:47	15:27	07 : 40	50
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.22	WED	6:59	19:30	12 : 31	211
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.23	THU	7:14	18:16	11 : 02	122
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.24	FRI	7:22	15:36	08 : 14	.46
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.27	MON	6:41	19:48	13 : 07	247
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.28	TUE	7:39	18:45	11 : 06	126
108197	곽○○	간호조무사	2020.04.29	WED	7:46	21:02	13 : 16	256
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.01	FRI	7:51	14:21	06 : 30	4
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.04	MON	6:39	20:55	14 : 16	316
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.06	WED	7:32	19:33	12 : 01	181
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.07	THU	7:49	18:20	10 : 31	91
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.08	FRI	7:45	15:45	08 : 00	.60
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.11	MON	6:42	20:42	14 : 00	300
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.12	TUE	7:46	20:13	12 : 27	207
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.13	WED	7:54	21:30	13 : 36	276
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.14	THU	7:46	17:47	10 : 01	61
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.15	FRI	7:52	14:42	06 : 50	.130
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.18	MON	6:30	18:30	12 : 00	180
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.19	TUE	6:44	19:29	12 : 45	225
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.20	WED	6:46	20:24	13 : 38	278
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.21	THU	6:55	20:29	13 : 34	274
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.22	FRI	7:37	17:17	09 : 40	40
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.24	SUN	9:34	20:17	10 : 43	103
108197	곽○○	간호조무사	2020.05.25	MON	6:22	18:57	12 : 35	215
합 계								11,737